

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2542 นายบุญเสริม ทิวประยูร กับพวก โจทก์
กรรมโยธาธิการ กับพวก จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 วรรคสาม, มาตรา 25, มาตรา 26

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตธนบุรี และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2533 มาตรา

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ระบุให้อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตาม พระราชกฤษฎีกา แต่การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการ จำเลยที่ 1 ในการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การแจ้งวางทรัพย์และขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนย้ายทรัพย์สิน หรือการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์ก็แจ้งเป็นหนังสือออกโดยจำเลยที่ 1 ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของ กฎหมายที่ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 1 การที่อธิบดีกรมโยธาธิการจำเลยที่ 2 ได้ดำเนินการไปต้องถือว่ากระทำการในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึง ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ด้วย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ได้กำหนดขั้นตอนการ
อุทธรณ์และการฟ้องคดีของ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไว้แล้ว โดยผู้ที่ไม่พอใจใน
ราคาอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทน ต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
กำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งเพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยก่อน หากผู้มี
สิทธิได้รับเงิน ไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรือใน

กรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25
วรรคสองก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งคำวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีหรือนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณี การที่โจทก์อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีขอเงินค่าทดแทนเพิ่มในส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลง และกล่าวถึงที่ดิน
ส่วนที่เหลือว่าใช้ประโยชน์ได้น้อยไม่ได้ราคาโดยไม่ได้กล่าวอ้างว่ามีราคาลดลง
เท่าใดและจะขอค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนหรือไม่ จึงไม่ถือว่าเป็น
เป็นการอุทธรณ์ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทน ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลง
เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับ
ที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงให้แก่โจทก์ และโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนใน
ส่วนนี้จากจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 305,671,695 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวของต้นเงิน 254,538,997 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 ชำระเงิน 130,868,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคาร
ออมสินนับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเก้า และให้
จำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งเก้าโดยกำหนดค่า
ทนายความให้ 20,000 บาท

โจทก์ทั้งเก้าและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้อีก 19,078,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเก้า ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งเก้าและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2533 พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตธนบุรี และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 ซึ่งใช้บังคับในวันที่ 13 มิถุนายน 2533 เป็นผลให้ที่ดินของโจทก์ทั้งเก้าโฉนดเลขที่ 1080 ทั้งแปลง และที่ดินโฉนดเลขที่ 1083 เนื้อที่ 913 ตารางวา ถูกเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งเก้า เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น 25,220,500 บาท โจทก์ทั้งเก้าไม่พอใจค่าทดแทนจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังจากโจทก์ทั้งเก้าฟ้องคดีแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 1080 ตารางวาละ 18,000 บาท และที่ดินโฉนดเลขที่ 1083 ตารางวาละ 30,000 บาท เป็นเงินค่าทดแทนเพิ่ม 17,091,500 บาท คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ชำระเงินค่าทดแทนให้โจทก์ทั้งเก้าหรือไม่ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลธรรมดาโดยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการ แม้ตาม พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตธนบุรี และ

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร.ศ. 2533 ระบุให้อธิบดีกรมโยธาธิการเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ แต่การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการจำเลยที่ 1 ดังจะเห็นได้ว่าในการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ก็ทำในนามจำเลยที่ 1 การแจ้งการวางทรัพย์และขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนย้ายทรัพย์สิน ก็แจ้งเป็นหนังสือออกโดยจำเลยที่ 1 การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ก็แจ้งเป็นหนังสือออกโดยจำเลยที่ 1 ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 1 อำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ที่ได้ดำเนินการไปต้องถือว่ากระทำในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ?

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งเก้าประการต่อไปมีว่า โจทก์ทั้งเก้ามีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนซึ่งโจทก์ทั้งเก้าอ้างว่าราคาสูงหรือไม่ เห็นว่า ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการกำหนดเงินค่าทดแทน การจ่ายหรือการวางเงินค่าทดแทน การอุทธรณ์และการฟ้องคดีของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไว้ โดยให้คณะกรรมการตามมาตรา 9 เป็นผู้กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนก่อน เมื่อคณะกรรมการตามมาตรา 9 กำหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจในราคาอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการตามมาตรา 9 กำหนด ก็ต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง เป็นลำดับต่อมาเพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยแล้วจึงจะถึงขั้นตอนการฟ้องคดีตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง คือในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคสอง ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด

เวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณี ดังนั้นที่โจทก์ทั้งเก้าอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเงินค่าทดแทนเพิ่มในส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลง ค่าถนนซอยคอนกรีต โรงจอดรถยนต์ รั้วอิฐบล็อกและค่าต้นไม้ โดยไม่ได้กล่าวอ้างว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงเท่าใด และจะขอค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือหรือไม่อย่างไร คงกล่าวถึงที่ดินส่วนที่เหลือแต่เพียงว่า "ที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 327 ตารางวา ยังถูกกรุงเทพมหานครกันเป็นทางสาธารณประโยชน์ด้านริมคลองบางน้ำชนตลอดแนวห้ามปลูกสร้างอาคารในระยะประมาณ 5 ถึง 8 เมตร คาดว่าคงเหลือเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวาเศษ กลายเป็นที่ดินสีเหลี่ยมคางหมู ย่อมใช้ประโยชน์ได้น้อยไม่ได้ราคาจึงดูเกือบจะสูญเสียที่ดินแปลงนี้ไปทั้งแปลง "จึงไม่ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลง ซึ่งเป็นคนละส่วนคนละกรณีกันกับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน เมื่อคณะกรรมการตามมาตรา 9 คือ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงให้แก่โจทก์ทั้งเก้า และโจทก์ทั้งเก้าไม่ได้อุทธรณ์ในส่วนที่ดินที่เหลือดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โจทก์ทั้งเก้าจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนในส่วนนี้จากจำเลยทั้งสอง ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสองจะไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ แต่ข้อเท็จจริงอันนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวปรากฏจากพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งเก้าที่นำเข้าสู่การพิจารณาของศาลโดยชอบ ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยที่ศาลอุทธรณ์เห็นสมควรหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งเก้าไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนในส่วนนี้จึงชอบแล้ว?

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเฉพาะเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีก 44,788,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะ

ชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเก้าและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทน
โจทก์ทั้งเก้าโดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์
และชั้นฎีกาให้เป็นพับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วุฒินันท์ สุขสว่าง-สุรินทร์ นาควิเชียร-ศุภชัย ภู่งาม)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายประจวบ กระจ่างทิม
ศาลอุทธรณ์ - นายรุ่ง เรืองโรจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>